

一、单项选择题

1. B 【解析】国家对于外国投资者的投资原则上不实行征收；在特殊情况下、为了公共利益的需要，可以依照法律规定对外国投资者的投资实行征收或者征用，但应当依照法定程序、以非歧视性的方式进行，并按照被征收投资的市场价值及时给予补偿。

2. C 【解析】负担行为产生的是债法上的法律效果，其中负有给付义务的主体是债务人。处分行为是直接导致权利发生变动的法律行为。物权行为就是典型的处分行为。

3. A 【解析】互惠、对等是指我国给予另一国某种待遇或者对其采取某种措施，以该国给予我国相应待遇或者对我国采取相应措施为前提。这意味着，一方面，对于没有相关国际条约、协定或者相关国际条约、协定没有规定的情形，我国可以根据互惠、对等原则给予他国最惠国待遇和国民待遇；另一方面，任何国家或地区在贸易方面对我国采取歧视性的禁止、限制或其他类似措施的，我国可以根据实际情况对该国家或地区采取相应措施。

4. C 【解析】认定低于成本的价格销售商品，应当重点考虑价格是否低于平均可变成本。

5. D 【解析】以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。如订立合同过程中的要约和承诺、债务免除、授予代理权、合同解除等意思表示，均采取到达主义。选项D，遗嘱是无相对人的意思表示。

6. B 【解析】财政部负责中央国有金融资本产权登记管理工作。

7. C 【解析】对外贸易经营者在从事国际服务贸易时，必须遵守所属服务行业的相关法律、行政法规和部门规章。例如，根据《注册会计师法》，外国会计师事务所在中国境内设立常驻代表机构，须经财政部批准；需要在中国境内临时办理有关业务的，须经省级人民政府财政部门批准。

8. B 【解析】合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。选项A、C、D属于除名情形。

9. D 【解析】法律行为，即以行为人的意思表示为要素的行为。行为人作出意思表示应当具有相应的行为能力。事实行为，即与表达法律效果、特定精神内容无关的行为，如创作行为、侵权行为等。由于事实行为通常与表意无关，因此事实行为构成通常不受行为人行为能力的影响。创作行为、侵权行为、发明行为均属于事实行为。

10. A 【解析】合伙企业变更经营范围，属于依法须经批准的项目的，应当自批准之日起30日内申请变更登记。

11. B 【解析】因虚假登记被撤销的合伙企业,其直接责任人自登记被撤销之日起3年内不得再次申请合伙企业登记,登记机关应当通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

12. A 【解析】申请在北京证券交易所公开发行股票(新增)发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满12个月创新层挂牌公司。

13. C 【解析】《反垄断法》规定了以市场份额为基础的经营者市场支配地位推定标准。根据该标准,一个经营者在相关市场的市场份额达到1/2的,即可推定为具有市场支配地位;对于多个经营者可能共同拥有市场支配地位的情况,两个经营者在相关市场的市场份额合计达到2/3的,或三个经营者在相关市场的市场份额合计达到3/4的,这些经营者被推定为共同占有市场支配地位。同时,对于多个经营者被推定为共同占有市场支配地位时,其中有的经营者市场份额不足1/10的,不应当推定该经营者具有市场支配地位。

14. D 【解析】存款人有下列情况的,可以申请开立临时存款账户:(1)设立临时机构;(2)异地临时经营活动;(3)注册验资;(4)境外(含港澳台地区)机构在境内从事经营活动。

15. C 【解析】对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日,除名生效,被除名人退伙。被除名人对除名决议有异议的,可以自接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。

16. A 【解析】行政法调整的是行政机关与行政相对人(自然人、法人和非法人组织)之间因行政管理活动而发生的法律关系,该种关系是一种纵向法律关系。行政机关与行政相对人之间的关系具有从属性、服从性的特点。

17. D 【解析】出借人与借款人既约定了逾期利率,又约定了违约金或者其他费用,出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用,也可以一并主张,但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分,人民法院不予支持。题目中逾期利率是15%,违约金按照每日0.05%计算,合计一年的违约金是18.25%,二者相加是33.25%,超过了一年期贷款市场报价利率四倍(3.65%的4倍,即14.6%),因此应当按照14.6%计算,选项D正确。

18. D 【解析】合伙企业应当向登记机关登记以下事项:(1)名称;(2)合伙类型;(3)经营范围;(4)主要经营场所;(5)合伙人的出资额;(6)执行事务合伙人;(7)合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式;(8)法律、行政法规规定的其他事项。合伙企业应当向登记机关备案以下事项:(1)合伙协议(2)合伙期限;(3)合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式;(4)合伙企业登记联络员;(5)合伙企业受益所有人(即最终控制或享有企业收益的人)相关信息;(6)法律、行政法规规定的其他事项。

19. A 【解析】董事、高级管理人员不得有下列行为:(1)挪用公司资金;(2)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;(3)违反公司章程的规定,未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(4)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(5)未经股东会或者股东大会同意,利用职务便

利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（6）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（7）擅自披露公司秘密；（8）违反对公司忠实义务的其他行为。选项A是经股东会、股东大会或者董事会同意的，可以实施，当选。选项B、D是绝对禁止实施的，不选。选项C是经过股东会或者股东大会同意，才可以实施，不选。

20. A 【解析】绝对法律关系以“特定主体对其他一切主体”的形式表现出来，典型的如所有权等物权法律关系、人身权法律关系等。相对法律关系的主体，无论是权利人还是义务人，都是确定的。它以“特定主体对特定主体”的形式表现出来，典型的如债权法律关系，此外劳动法、行政法等领域的法律关系中大都也体现出相对法律关系的特点。

21. A 【解析】对于特别代表人诉讼，采用的是“默认加入、明示退出”的方式。

22. B 【解析】选项A，客观信息的披露又称为“硬信息”披露。选项B，以信息披露的发生阶段为标准，信息披露可以分为发行信息公开（或首次信息公开）和持续信息公开，但两者也密不可分。选项C、D，持续信息披露的信息主要有定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告。所以临时报告属于强制信息披露的范畴，季度报告不属于强制信息披露的范畴。

23. C 【解析】选项A，境内债务人应到所在地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案手续，外汇局在外债签约登记环节对债务人外保内贷业务的合规性进行事后核查。选项B，符合规定的债务人向境内金融机构借款时，可以接受境外机构或个人提供的担保。选项C、D，债务人为在境内注册经营的非金融机构；债权人为在境内注册经营的金融机构。

24. A 【解析】合伙企业在歇业期间开展经营活动的，视为恢复营业，合伙企业应当通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，选项B错误；合伙企业应当在歇业前向登记机关办理备案，选项C错误；因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的，合伙企业可以自主决定在一定时期内歇业，法律、行政法规另有规定的除外，选项D错误。

25. D 【解析】全面推进依法治国的基本原则：（1）坚持中国共产党的领导。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保障；（2）坚持人民主体地位；（3）坚持法律面前人人平等；（4）坚持依法治国和以德治国相结合；（5）坚持从中国实际出发。

26. A 【解析】债务人账面资产虽大于负债，但存在下列情形之一的，人民法院应当认定其明显缺乏清偿能力：（1）因资金严重不足或者财产不能变现等原因，无法清偿债务；（2）法定代表人下落不明且无其他人员负责管理财产，无法清偿债务；（3）经人民法院强制执行，无法清偿债务；（4）长期亏损且经营扭亏困难，无法清偿债务；（5）导致债务人丧失清偿能力的其他情形。

二、多项选择题

1. ACD 【解析】外商投资企业可以依法在中国境内或者境外通过公开发行股票、公司债券等证券，以及公开或者非公开发行其他融资工具、借用外债等方式进行融资。

2. AD 【解析】根据《民法典》的规定，中止诉讼时效的事由包括：（1）不可抗力；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代

理权；(3)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；(4)权利人被义务人或者其他控制；(5)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

3. BCD 【解析】自然人之间的借款合同可以采取口头或者书面的形式订立。

4. BCD 【解析】《合伙企业法》规定，有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人；但是，合伙协议另有约定的除外。这就是说，有限合伙企业的合伙协议可以约定，部分合伙人(通常是有限合伙人)享有全部企业利润或者一定期限内的全部利润。但是，《合伙企业法》不允许合伙协议约定部分合伙人承担全部亏损，或者部分合伙人完全不承担亏损，选项A不符合规定，选项D符合规定。有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务；但是，合伙协议另有约定的除外；选项B符合规定。有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质；但是，合伙协议另有约定的除外；选项C符合规定。

5. ABCD 【解析】票据在经济上的职能包括：(1)支付职能；(2)汇兑职能；(3)结算职能；(4)信用职能；(5)融资职能。

6. ACD 【解析】我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区已经分别以“中国香港”“中国澳门”和“台湾、澎湖、金门、马祖单独关税区”(简称“中国台北”)名义加入世贸组织，成为我国的单独关税区。

7. ABD 【解析】资产收益权是股东依法从公司取得利益、财产或处分自己股权的权利，主要为股利分配请求权、剩余财产分配权、新股认购优先权、股份质押权和股份转让权等。选项C“表决权”属于共益权。

8. ACD 【解析】票据是有价证券的一种。票据是债权证券、金钱证券、设权证券和文义证券。

9. ABD 【解析】物权法律制度的基本原则包括物权法定原则、物权客体特定原则(一物一权原则)、物权公示原则。

10. AD 【解析】附条件的民事法律行为的效力为：已成立未生效，条件成就时法律行为才生效，选项A正确，选项B、C错误。附延缓条件的法律行为，延缓条件即“生效条件”，条件成就时法律行为才生效，选项D正确。

11. ABCD 【解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：(1)改变合伙企业的名称；(2)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；(3)处分合伙企业的不动产；(4)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；(5)以合伙企业名义为他人提供担保；(6)聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

12. ACD 【解析】行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效，选项A正确。一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销，选项B错误。行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效，选项C正确。无民事行为能力人实施的民事法律行为无效，选项D正确。

13. ACD 【解析】经常项目,通常是指一个国家或地区对外交往中经常发生的交易项目,包括贸易收支、服务收支、收益和经常转移,其中,贸易及服务收支是最主要内容。收益包括职工报酬和投资收益两部分。

14. ABCD 【解析】选项A,原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件,应当列公司为被告。选项B,股东提起解散公司诉讼应当以公司为被告。选项C,股东(大)会作出对股东权益产生重大和实质性影响的决议时,对该决议有异议的股东,有权要求公司以公平价格回购其所持出资额或者股份,从而退出公司。选项D,股东起诉请求公司分配利润的案件,应当列公司为被告。

15. BC 【解析】下列民事法律行为不得附条件:(1)条件与行为性质相违背的,如《民法典》规定的法定抵销不得附条件;(2)条件违背社会公共利益或社会公德的,如结婚、离婚等身份性民事法律行为,原则上不得附条件。

16. ABCD 【解析】公平竞争审查制度适用的范围和方式:(1)行政机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织制定的政策措施;(2)国务院制定的行政法规、政策措施,地方性法规、自治条例和单行条例:①涉及市场主体经济活动的行政法规、国务院制定的政策措施,以及政府部门负责起草的地方性法规、自治条例和单行条例,由起草部门在起草过程中按照规定进行公平竞争审查;②以县级以上地方各级人民政府名义出台的政策措施,由起草部门或者本级人民政府指定的相关部门进行公平竞争审查;③以多个部门名义联合制定出台的政策措施,由牵头部门负责公平竞争审查,其他部门在各自职责范围内参与公平竞争审查。

三、案例分析题

1. (1)第一次借款合同成立的时间是2022年12月10日。根据规定,自然人之间的借款合同属于实践合同,借款合同自贷款人实际提供借款时成立。

(2)第一次借款金额是80万元。根据规定,利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

在本题中,李某通过银行转账方式向张某转账80万元,约定剩下的15万元一个星期之内交付,但是后来一直没有转账,则李某实际提供的借款本金为80万元。

(3)王某承担一般保证责任。根据规定,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。

(4)张某主张抵押合同无效不符合规定。根据规定,抵押权人在债务履行期限届满前,与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的,该流押条款无效,只能依法就抵押财产优先受偿。因此当事人约定“若未按期还款则房屋所有权归李某所有”,该条款无效,但不影响抵押合同其他部分的效力。

(5)李某不能要求王某承担保证责任。根据规定,主合同当事人协议以新贷偿还旧贷,债权人请求旧贷的担保人承担担保责任的,人民法院不予支持。

(6)不影响借款合同的效力。根据规定,借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪,或者已经生效的裁判认定构成犯罪,当事人提起民事诉讼的,民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当依据民法典关于“法律行为效力”的规定,认定民间借贷合同的效力。

2. (1) B公司以票据未到期为由拒绝承担票据责任不合理。根据规定,持票人被拒绝承兑;承兑人或者付款人死亡、逃匿;承兑人或者付款人被宣告破产或者因违法被责令终止业务活动的,持票人取得期前追索权。在本题中,A公司因污染严重被责令关闭,因此持票人F公司取得期前追索权。

(2) D公司以E公司违约且F公司知情为由拒绝承担票据责任不合理。根据规定,票据债务人原则上不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人,但是持票人明知票据债务人与持票人的前手之间存在抗辩事由,而仍然受让票据权利的除外。“明知”与否的判断时点,应为票据交付之时。假如持票人在票据交付后才知道的,不适用该款规定,票据债务人不得对其主张此种抗辩。

(3) E公司以票据未提示付款为由拒绝承担票据责任不合理。根据规定,一般情况下,持票人须遵期提示、依法取证,才能保全其追索权。但在例外情形下,持票人可以不必提示承兑或者提示付款,即可基于有关证据而行使追索权,而不发生丧失追索权的后果。这主要包括:在票据到期之前或者到期时,出现付款人死亡、逃匿、被宣告破产、被责令终止业务活动等情形,持票人无法对其提示承兑或者提示付款。

(4) B公司主张C公司违约拒绝承担票据责任合理。根据规定,票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人进行抗辩。

3. (1) 管理人主张撤销甲公司向银行的清偿并要求银行返还300万元本息不合理。根据规定,破产申请受理前一年内债务人提前清偿的未到期债务,在破产申请受理前已经到期,管理人请求撤销该清偿行为的,人民法院不予支持。

(2) 管理人的主张合理。根据规定,债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的,禁止抵销,因为债权转手后的抵销会损害其他破产债权人的利益。

(3) 管理人主张解除合同并要求取回设备合理。根据规定,在所有权保留买卖合同中,出卖人破产,其管理人决定解除合同的,有权依法要求买受人向其交付买卖标的物。

(4) 己公司拟向甲公司申请1000万元的债权合理。根据规定,连带债务人数人被裁定适用破产法规定的程序的,其债权人有权就全部债权分别在各破产案件中申报债权。

(5) 持有1/5债权额的债权人提议召开债权人会议不合理。根据规定,第一次债权人会议由人民法院召集,自债权申报期限届满之日起15日内召开。以后的债权人会议,在人民法院认为必要时,或者管理人、债权人委员会、占债权总额1/4以上的债权人向债权人会议主席提议时召开。

4. (1) 丙银行能够就建房屋拍卖所得价款优先受偿。根据规定,对破产人的特定财产享有担保物权(抵押权、质权、留置权)的权利人,对该特定财产享有优先受偿的权利。

(2) 丙银行无权要求将剩余200万元本金和利息及其他费用列入普通债权。根据规定,破产人仅作为担保人为他人债务提供物权担保,担保债权人的债权虽然在破产程序中可以构成别除权,但因破产人不是主债务人,在担保物价款不足以清偿担保债额时,余债不得作为破产债权向破产人要求清偿,只能向原主债务人求偿。

(3) 丁公司可以要求优先受偿300万的建筑工程款。根据规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

(4)要求税款优先于普通债权清偿, 符合规定。根据规定, 破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后, 依照下列顺序清偿: ①破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用, 所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用, 以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金; ②破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款; ③普通破产债权。要求滞纳金优先于普通债权清偿, 不符合规定。根据规定, 破产企业在破产案件受理前因欠缴税款产生的滞纳金, 属于普通债权, 不享有与欠缴税款相同的优先受偿地位。对于破产案件受理后因欠缴税款产生的滞纳金, 不属于破产债权, 在破产程序中不予清偿。

(5)不符合规定。根据规定, 债务人被宣告破产后, 不得再转入重整或和解程序。